Paramount Law Academy
017 456 99993, 019 4242 8686

ইসলামী আইন (Islamic law / Muslim law)

একজন মুসলিমের ব্যক্তিগত জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবনসহ যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে পবিত্র কোরআন ও হাদীসে যে বিধান রয়েছে তাকে ইসলামী আইন বলে।

মহান আল্লাহ তা'আলার বিধান ও তাঁর রাসূলের (সা.) হাদীসই মূলত: ইসলামী আইন। এছাড়া ইজমা-কিয়াসের বিধানও ইসলামী আইনের অন্তর্ভুক্ত।

ইসলামী আইনের বিভিন্ন উৎস

- (১) আল কোরআন
- (২) আল হাদীস
- (৩) ইজমা
- (৪) কিয়াস

ব্যবহারিক বা বস্তুগত উৎস

- (১) প্রথা
- (২) নজীর
- (৩) বিধিবদ্ধ আইন

বৈধ ইজমার অপরিহার্য শর্তাবলী/উপাদান:

- (১) কোরআনের বিরোধী না হওয়া
- (২) হাদীসের বিরোধী না হওয়া
- (৩) সাহাবীদের সিদ্ধান্তের বিরোধী না হওয়া
- (৪) পরিবর্তনশীল হওয়া
- (৫) পরবর্তীতে বাতিল হওয়ার সুযোগ থাকা

কিয়াসের শর্তগুলো আলোচনা কর:

- (i) নির্দিষ্ট বিধান না থাকা
- (ii) ব্যতিক্রম নীতি না হওয়া
- (iii) কিয়াসের ভিত্তি
- (iv) বৈধ আইনকে পরিবর্তন না করা

কোনো সমস্যার ব্যাপারে কোরআন এবং হাদিস নীরব থাকলে তুমি কীভাবে সেই সমস্যার সমাধান করবে?

ইজমা ও কিয়াসের পার্থক্য

ইজমা	কিয়াস
যে বিষয়গুলি সুস্পষ্টভাবে কোরআন এবং হাদীসে উল্লেখ নেই কিন্তু সমাধান হওয়া প্রয়োজন সেই বিষয়গুলি সম্পর্কে কোরআন ও হাদীসের অনুসরণে মুজতাহিদদের অভিমতকে ইজমা বলে।	কোরআন-হাদীস এবং ইজমা বিশ্লেষণ করে নতুন কোন সিদ্ধান্ত বা ধারা প্রবর্তন করাকে কিয়াস বলে।
ইজমাকে ইসলামী আইনের তৃতীয় উৎস গণ্য করা হয়।	কিয়াসকে ইসলামী আইনের চতুর্থ উৎস গণ্য করা হয়।
ইজমায় অনেকের অভিমত থাকে।	কিযাসে অনেকের অভিমত থাকতে পারে আবার একজনের অভিমতও থাকতে পারে।
ইজমার শাব্দিক অর্থ সর্বসম্মত অভিমত।	কিয়াসের শাব্দিক অর্থ সমর্থন করা।
ইজমার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায় না।	কিয়াসের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়।

প্রাক ইসলামী যুগের প্রথা ও প্রভাব

প্রাক ইসলামী যুগের প্রথা ইসলামিক আইনের কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে অথবা মুসলিম আইনের বিষয়বস্তু বহুলাংশে প্রাক-ইসলামী আরবীয় প্রথা ও রীতি-নীতির উপর নির্ভরশীল ব্যাখ্যা কর অথবা 'ইসলামী আইনের সারমর্ম মূলত: প্রাক-ইসলামী যুগের রীতি-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত' আলোচনা কর অথবা প্রাক ইসলামী প্রথা কিভাবে ইসলামী আইনকে প্রভাবিত করেছিল:

- (১) বিবাহের ক্ষেত্রে
- (২) একাধিক বিবাহের ক্ষেত্রে
- (৩) তালাকের ক্ষেত্রে
- (৪) দানের ক্ষেত্রে
- (৫) মোহরের ক্ষেত্রে
- (৬) উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে

ইসলামী আইনের বিভিন্ন স্তর:

- প্রাথমিক স্তর
- দ্বিতীয় স্তর
- তৃতীয় স্তর
- শেষ স্তর

মুজতাহিদ কারা / মুজতাহিদের গুণাবলী:

- (১) মুজতাহিদ হতে হলে তাঁকে সাবালক, বুদ্ধিমান, ধী-শক্তিসম্পন্ন হতে হবে।
- (২) পবিত্র কোরআনের আভিধানিক অর্থসহ আল-কুরআনের বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে তাঁর প্রচুর জ্ঞান থাকতে হবে।
- (৩) আল কোরআনের শানে নুযুল জানতে হবে।
- (৪) পবিত্র কোরআন, আল হাদীস এবং ইসলামী অন্যান্য আইনে বিশেষ জ্ঞান থাকতে হবে।
- (৫) আল হাদীসের মূল পাঠসহ তার সনদ সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান থাকতে হবে।
- (৬) হাদীসের প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে অর্থাৎ কোন হাদীস মজবুত এবং কোন হাদীস দূর্বল বোঝার ক্ষমতা থাকতে হবে।
- (৭) কিয়াসের নীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল থাকতে হবে।
- (৮) আরবী ভাষা, আরবী ব্যাকরণ সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান থাকতে হবে।
- (৯) মানসুখ (রহিত) আইন সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে।

বিভিন্ন মাযহাব

(১) হানাফী মাযহাব:

হানাফী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম আবু হানিফা (রহ.)। তিনি হিজরী ৮০ সনে ইরাকে জন্মগ্রহণ করেন। জ্ঞান, বুদ্ধি, পান্ডিত্য ইত্যাদি বিষয়ে তিনি তৎকালীন সময়ে সর্বজন সমাদৃত ব্যক্তি ছিলেন। শুধু তৎকালীন সময়ে নয়, বর্তমানেও পৃথিবীতে মুসলিমদের বৃহৎ অংশ তার প্রচলিত মাযহাব অনুসরণ করেন।

প্রথম জীবনে তিনি ধর্ম ও দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়নের পর ব্যবহার শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তৎকালীন প্রখ্যাত আইনবিদ জাফর আস সাদেক এবং অধ্যাপক হাম্মাদ ছিলেন আবু হানিফার (রহ.) শিক্ষাগুরু।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বিদ্যা-বুদ্ধিতে এতই পারদর্শী ছিলেন যে, অত্যন্ত জটিল বিষয়ও তিনি অতি সহজে নির্ভুলভাবে সমাধান করতে পারতেন।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) একদিকে ছিলেন আইন শাস্ত্রের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। অন্যদিকে তাঁর কল্যাণেই কিয়াসের সূত্রপাত হয়। আবার ইমাম আবু হানিফা (রহ.) 'ইজতিহাদ' নীতির প্রবর্তন করেন।

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) আইনতত্ত্ব প্রণয়নের জন্য ৪০ জন ব্যক্তি নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটিতে বিভিন্ন ধরনের লোক ছিলেন। যেমন: প্রখ্যাত হাদীসবেত্তা, আরবী ভাষার পন্ডিত, যুক্তিবাদী ইত্যাদি। এই কমিটি দীর্ঘদিন আইন বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখেন। তখন প্রতিটি আইনের জন্য জনমত যাচাই করা হতো।

কুফার শাসনকর্তা ইমাম আবু হানিফাকে (রহ.) কাযীর পদে অধিষ্ঠিত করেন। কিন্তু তিনি উক্ত পদ সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। পরিণতিতে কুফার শাসনকর্তা আবু হানিফাকে (রহ.) কারাগারে নিক্ষেপ করেন। তাঁর নির্দেশে কারাগারে ইমাম আবু হানিফাকে (রহ.) বেত্রাঘাত করা হতো। এক পর্যায়ে কারাগারে তাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়।

১৫০ হিজরীতে ইমাম আবু হানিফা (রহ.) প্রায় ৭০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।

(২) মালিকী মাযহাব:

মালিকী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম মালিক (রহ.)। ইমাম মালিক (রহ.) ছিলেন ইমাম আবু হানিফার (রহ.) সমসাময়িক লোক।

ইমাম মালিকের (রহ.) জন্মস্থান ছিলো মদীনা। তখন মদীনা ছিলো ইসলামী জ্ঞান চর্চার সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। ইমাম মালিক (রহ.) মদীনাতে সর্বশ্রেষ্ঠ হাদীসবেত্তা হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন।

ইমাম মালিকের নাম অনুসারে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাযহাবের নাম হয় মালিকী মাযহাব। উত্তর আফ্রিকার বহু অধিবাসী মালিকী মাযহাবের অনুসারী।

হাদীস অধ্যয়নে ইমাম মালিক (রহ.) ইমাম আবু হানিফার (রহ.) চেয়ে বেশি সুযোগ-সুবিধা লাভ করেন। ইমাম মালিক (রহ.) হাদীসের উপর বেশি গুরুত্ব দিতেন আর ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বিচার-বিবেচনার উপর জোর দিতেন।

ইমাম মালিক (রহ.) 'ইসতিদলাল' প্রবর্তন করেন। ইমাম মালিক (রহ.) সংকলিত অন্যতম হাদীস গ্রন্থের নাম 'আল মুয়াত্তা'।

ইমাম আবু হানিফার মৃত্যুর ২৯ বছর পর হিজরী ১৭৯ সনে ইমাম মালিক (রহ.) ইহকাল ত্যাগ করেন।

(৩) শাফিয়ী মাযহাব:

শাফিয়ী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম শাফিয়ী (রহ.)। ইমাম শাফিয়ী কুরাইশ বংশের হাশিমী গোত্রের লোক ছিলেন। তাঁর জন্মস্থান ফিলিস্তিন। ইমাম শাফিয়ী (রহ.) ইমাম আবু হানিফার (রহ.) নিকট আইনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি অসাধারণ বাগ্মিতাশক্তির অধিকারী ছিলেন।

অল্প সময়ের মধ্যে ইমাম শাফিয়ী (রহ.) প্রবর্তিত মাযহাব জনপ্রিয়তা লাভ করে। যুক্তি এবং তর্ক এই দুটির সামঞ্জস্য বিধান করে আইন প্রণয়ন করা ছিলো শাফিয়ী মাযহাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

ইমাম শাফিয়ী (রহ.) ইমাম আবু হানিফা (রহ.) প্রবর্তিত 'ন্যায়পরতানীতি'র উপর গুরুত্বারোপ করতেন না। তিনি ইজমার উপর গুরুত্বারোপ করতেন। উত্তর-পূর্ব আফ্রিকা, ভারতের মাদ্রাজ, বোম্বাই ইত্যাদি স্থানে শাফিয়ী মাযহাবের অনুসারী বেশি।

(৪) হাম্বলী মাযহাব:

হাম্বলী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.)। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ১৬৪ হিজরীতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন।

হাদীসশাস্ত্রে তাঁর ছিলো অসামান্য পান্ডিত্য। তিনি ছিলেন তাঁর মতবাদের উপর অবিচল। যারফলে তিনি বাগদাদের খলীফার কোপদৃষ্টিতে পড়ে নানা ভাবে নির্যাতিত হন।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) হাদীস ভক্ত লোক হওয়ার কারণে প্রায় ৫০ হাজার হাদীস সংকলন করেন। তাঁর সংকলিত হাদীসগ্রন্থের নাম 'মসনদুল ইমাম হাম্বল'। সৌদি আরবের লোকই ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের (রহ.) মাযহাবের অনুসারী। হিজরী ২৪১ সনে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) ইহকাল ত্যাগ করেন।

অগ্রক্রয় (Pre-emption) বা সুফা

কোন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় হলে তার মালিকানার লাভের জন্য অগ্রাধিকার লাভ করাকে অগ্রক্রয়াধিকার বলে। এটি এমন এক অধিকার যা প্রয়োগ করে কোন ব্যক্তি অন্যদের পূর্বে কোন স্থাবর সম্পত্তি ক্রয়ের অধিকার লাভ করেন।

বিশেষ কারণে এই অধিকার লাভ করা যায়। যেমন: বিক্রেতার ওয়ারিশ হওয়া, বিক্রিত স্থাবর সম্পত্তির সুবিধাভোগী হওয়া, বিক্রিত সম্পত্তির পাশের সম্পত্তির মালিক হওয়া ইত্যাদি।

মুসলিম আইন অনুযায়ী কে কে সুফা বা অগ্রক্রয় দাবী করতে পারে:

- (১) সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির শরীকগণ প্রথমে অগ্রক্রয় দাবী করতে পারেন।
- (২) পথ চলার সুবিধা ভোগকারী বা পানি নিষ্কাণের সুবিধা ভোগকারী অগ্রক্রয় দাবী করতে পারেন।
- (৩) সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির সাথে সংলগ্ন সম্পত্তির মালিক অগ্রক্রয় দাবী করতে পারেন।

অগ্রক্রয়ের প্রকৃতি বা শর্ত অথবা অগ্রক্রয়ের অধিকার প্রয়োগ করার জন্য যে আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন হয় তা আলোচনা।

একজন মুসলিম কি হিন্দু ক্রেতার বিরুদ্ধে অগ্রক্রয়ের অধিকার প্রয়োগ করতে পারে?

অগ্রক্রয়ের অধিকার প্রয়োগ

- (১) দাবীর জন্য বিলম্ব না করা
- (২) ক্রেতা বা বিক্রেতার উপস্থিতিতে দাবী
- (৩) সাক্ষীর সামনে দাবী
- (৪) মামলা দায়ের

কিভাবে অগ্রক্রয়ের অধিকার বিলুপ্ত হয়

- (১) সম্মতি প্রদান করলে
- (২) আপোষ করলে
- (৩) অগ্রক্রয়ের অধিকার নেই এমন ব্যক্তিকে বাদী পক্ষভূক্ত করলে
- (৪) তামাদি মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে
- (৫) সমগ্র সম্পত্তির উপর দাবী না করলে

মুসলিম আইনে বৈধতার স্বীকৃতি

কোন সন্তান জন্মলাভ করার সময় বা জন্মলাভ করার পূর্ব থেকে তার পিতা-মাতার মধ্যে বিবাহ বন্ধনের অস্তিত্ব প্রমাণের মাধ্যমে সাব্যস্ত করা না গেলে স্বীকৃতির প্রশ্ন আসে। অর্থাৎ পিতা-মাতার বৈধ বিবাহের অস্তিত্বের অভাবে সন্তানের বৈধতা অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়লে যে ঘোষণার মাধ্যমে উক্ত সন্তানকে বৈধ হিসেবে গ্রহণ করা হয় সেই ঘোষণাকে বৈধতার স্বীকৃতি বলে।

বৈধ স্বীকৃতির শর্ত:

- (১) উভয় পক্ষের বয়সের ব্যবধান
- (২) পুত্রকে বৈধ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে
- (৩) অন্যের সন্তান হিসেবে পরিচিত না হওয়া
- (৪) স্বীকৃতি প্রত্যাহারযোগ্য না হওয়া
- (৫) পুত্র ও কন্যার ক্ষেত্রে একই বৈশিষ্ট্য
- (৬) সন্তান অবৈধ না হওয়া

সন্তানের বৈধতার বিষয়ে মুসলিম আইন ও ১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইনের সম্পর্ক বা পার্থক্য:

মুসলিম আইন	সাক্ষ্য আইন
মুসলিম আইন অনুযায়ী বিবাহের ৬ মাসের মধ্যে কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করলে উক্ত সন্তান বৈধ হবে না।	সাক্ষ্য আইন অনুযায়ী বিবাহের ৬ মাসের মধ্যে কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করলে উক্ত সন্তান বৈধ।
মুসলিম আইন অনুযায়ী বিবাহের ৬ মাস পর সন্তান জন্মগ্রহণ করলে উক্ত সন্তান বৈধ।	সাক্ষ্য আইনেও বিবাহের ৬ মাস পর সন্তান জন্মগ্রহণ করলে উক্ত সন্তান বৈধ।
মুসলিম আইন অনুযায়ী বিবাহ স্থির থাকা অবস্থায় সন্তান জন্মগ্রহণ করলে উক্ত সন্তান বৈধ।	সাক্ষ্য আইনেও বিবাহ স্থির থাকা অবস্থায় সন্তান জন্মগ্রহণ করলে উক্ত সন্তান বৈধ।
মুসলিম আইনে বিবাহ বিচ্ছেদের পর স্ত্রীলোকের অন্যত্র বিবাহ না হলে ২৮০ দিনের মধ্যে সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সন্তান বৈধ বলে গণ্য হবে।	সাক্ষ্য আইনে বিবাহ বিচ্ছেদের পর স্ত্রীলোকের অন্যত্র বিবাহ হোক বা না হোক সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সন্তান বৈধ বলে গণ্য হবে।
মুসলিম আইন অনুযায়ী বিবাহের পূর্বে কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করলে উক্ত সন্তান বৈধ হবে না।	সাক্ষ্য আইন অনুযায়ী বিবাহের পূর্বে কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করলে পরবর্তীতে বিবাহের মাধ্যমে উক্ত সন্তানকে স্বীকার করা আইনসম্মত।